

1. 개정이유

침수흔적도 작성 대상 등 일부 지침 규정이 모호한 내용이 있어, 대상을 명확히 규정하고, 재난지원금 등을 지급 받은 지역은 별도 표기 및 풍수해보험법 법령 개정으로 지침내 관련 내용을 반영하고, 자문위원회 운영 강행규정을 필요시 운영할 수 있도록 조정하고자 함

2. 주요내용

가. 「풍수해보험법」 개정으로 관련 내용 개정(안 1-2-1)

나. 침수흔적도 작성 대상지역 명확화 및 광역단체장 임무 개선(안 1-2-1, 2-1-2, 2-1-5, 3-1-3, 3-1-4)

다. 재해지도 자문위원회 강행규정을 선택규정으로 조정(안 2-2-1)

라. 기한 도래에 따른 재검토기한 재설정(안 제8장)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

재해지도 작성 기준 등에 관한 지침 일부개정고시안

재해지도 작성 기준 등에 관한 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

1-2-1을 다음과 같이 한다.

1-2-1. 침수

- ① 침수 피해로 「재난 및 안전관리 기본법」 제 66조에 따른 재난지원금 또는 「풍수해·지진재해보험법」에 따라 보험금을 지급 받은 지역
- ② 도심 및 농어촌의 주거·상업·산업단지 : 해당 지역에서 최고 침수심이 0.3m 이상 침수 피해가 발생되어 상당한 불편을 야기한 경우
- ③ 농경지 : 해당 지역에서 최고 침수심이 0.7m 이상 침수 피해가 발생한 경우. 다만, 최고 침수심이 0.7m 미만이라도 침수지역 내 농작물의 피해 상황을 고려하여 지방자치단체장이 침수흔적도 작성 여부를 결정
- ④ 지하 공간 : 지하시설(지하철도, 지하상가, 지하차도 등) 주변 침수지역의 침수위가 높아지면서 지하시설로 유입된 물로 인하여 침수가 발생되어 이용자들의 불편을 야기한 경우
- ⑤ 그 밖에 지방자치단체의 장이 필요하다고 인정하여 정하는 지역

해 설

1. 침수 피해로 인한 재난지원금 또는 풍수해·지진재해보험금을 지급 받은 지역의 침수흔적도는 반드시 작성해야 하며, 이외의 지역은 본 절에서 제시한 침수심 이상인 경우에 한정하여 침수흔적도를 작성한다. 또한, 재난지원금 또는 풍수해·지진재해보험금을 지급 받은 지역의 위치를 침수흔적도 작성 시 별도 표기한다.

2-1-2를 다음과 같이 한다.

2-1-2. 재해지도 작성 의무자

- 재해지도는 관할구역의 방재 책임자인 기초자치단체장이 제작·보급·활용하는 것을 원칙으로 하며, 광역자치단체장은 광역차원에서 재해지도를 작성하여야 한다.
- 침수흔적도는 침수피해가 발생한 지역을 관할하는 지방자치단체의 장이 작성하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 광역자치단체와 기초자치단체의 시설 구간이 중첩되어 침수가 발생한 경우에는 기초자치단체의 장이 종합하여 작성하되, 필요한 경우 광역자치단체의 장과 협의하여 조정할 수 있다.
- 침수예상도(홍수범람예상도, 내수침수예상도 및 해안침수예상도)는 환경부장관, 해양수산부장관, 행정안전부장관, 지방자치단체의 장이 제작하는 것을 원칙으로 한다.
- 지방자치단체의 장은 환경부의 홍수범람위험도, 해양수산부의 해안침수예상도 및 행정안전부의 해안침수예상도를 침수예상도로 활

용할 수 있으며 필요한 경우 보완하거나 신규로 제작할 수 있다.

- 홍수범람예상도, 내수침수예상도 및 해안침수예상도의 보완 및 신규 제작 시에는 환경부장관, 해양수산부장관 및 행정안전부장관과 협의하여야 한다.

해 설

구분		분류	작성주체
침수 흔적도	풍수해	-	지방자치단체의 장
	지진해일	-	
침수 예상도	홍수범람 위험도*	홍수범람예상도	환경부 장관, 지방자치단체의 장
		내수침수예상도	
	해안침수 예상도	지진해일	행정안전부 장관 또는 광역자치단체의 장
		폭풍해일	해양수산부 장관
재해정보지도		-	지방자치단체의 장

- * 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률 시행령」 제5조에 따라 홍수범람위험도가 작성된 경우에는 별도로 침수예상도(홍수범람위험도)를 작성하지 아니하고 동 지도를 활용할 수 있음

2-1-5 본문 중 "기초자치단체장이 수행한다"를 "지방자치단체의 장이 수행한다"로 한다.

2-2-1을 다음과 같이 한다.

- 재해지도 작성과 관련하여 지방자치단체의 장은 필요시 재해지도 자문위원회(이하 "자문위원회"라 한다)를 구성·운영할 수 있다

3-1-3을 다음과 같이 한다.

해 설

2. 정밀조사는 침수흔적 표시·관리, 침수흔적도 작성을 위해 필요한 관련 정보를 수집하기 위하여 수행하는 조사로 자료조사, 기초조사, 현장조사 등을 실시하여야 한다.

① 자료조사 : 침수지역이 위치한 행정구역 또는 유역내 자연현황, 관련 계획(방재, 토지이용, 시설정비 등) 등의 자료를 수집한다.

② 기초조사 : 침수지역이 위치한 행정구역 또는 유역내 과거 침수피해 이력, 강우량·홍수위·조위 등 관측자료, 방재시설 현황·운영기록 등 침수피해 발생 원인분석을 위해 필요한 자료를 수집한다.

③ 현장조사 : 초동조사 자료를 참고하여 침수흔적(침수위 표시, 침수심, 침수구역, 침수시간 등) 측량, 침수 유발 방재시설 제원 및 사진촬영, 피해(인명, 건축물, 농경지 등) 현황, 주민 설문조사 등 침수원인과 침수흔적 정보를 조사한다. 이 경우 도로, 지하철도 등 공공시설물이 침수된 때에는 침수상태(침수위, 침수면적, 침수시간 등)를 현장조사에 반드시 반영하여야 하고, 이를 침수흔적도에 표기하여야 한다.

3-1-4를 다음과 같이 한다.

해 설

2. 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 제출받은 초동조사 결과를 본 지

침에 따라 검토하고, 필요한 경우 현장 확인 등을 통하여 침수흔적도 작성 대상을 결정하여 기한 내에 행정안전부장관에게 제출하여야 하고, 침수흔적도 작성을 추진하여야 한다.

제8장을 다음과 같이 한다.

- 행정안전부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 2024년 5월 14일부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
1-2-1. 침수 ■ (생략) ① 침수 피해로 「재난 및 안전관리 기본법」 제66조에 따른 재난지원금 또는 「<u>풍수해보험법</u>」에 따라 보험금을 지급 받은 지역 ②~③ (생략) ④ 지하 공간 : 지하시설(지하철도, 지하상가 (신설) 등) 주변 침수지역의 침수위가 높아지면서 지하시설로 유입된 물로 인하여 침수가 발생되어 이용자의 불편을 야기한 경우 ⑤ (생략) 해 설 1. 침수 피해로 재난지원금 또는 <u>풍수해보험금</u>을 지급 받은 지역의 <u>침수흔적도</u> 작성 범위는 <u>피해상황</u> 등을 고려하여 해당 지방자치단체장이 결정. 다만, 주변 시가지 지역은 침수 피해(침수심 0.3m 이상)가 발생하지 않았으나 도로 등 지표로 흐르던 물이 주변 지반보다 낮은 반지하 주택으로 유입되어 침수가 발생한 경우 침수흔적도 의무 작성 대상에서 제외할 수 있다. 2~4. (생략)	1-2-1. 침수 ■ (현행과 같음) ① ----- ----- -----「<u>풍수해·지진재해보험법</u>」 ----- ②~③ (현행과 같음) ④ ----- -----, 지하차도--) ----- ----- ⑤ (현행과 같음) 해 설 1. -----<u>풍수해·지진재해보험금</u>----- 침수흔적도는 반드시 작성해야 하며, 이외의 지역은 본 절에서 제시한 침수심 이상인 경우에 한정하여 침수흔적을 작성한다. 또한, 재난지원금 또는 <u>풍수해·지진재해보험금</u>을 지급 받은 지역의 위치를 침수흔적도 작성 시 별도 표기한다. 2~4. (현행과 같음)

현행	개정안
2-2-1. 재해지도 자문위원회 구성 - 재해지도 작성과 관련하여 지방자치단체의 장은 <u>(신설)</u> 재해지도 자문위원회(이하 “자문위원회”라 한다)를 구성·운영하여야 한다. (생략) 3-1-3. 침수흔적 조사 방법 (생략) 해설 (생략) (생략) ①~② (생략) ③ 현장조사 : 초동조사 자료를 참고하여(침수위 표시, 침수심, 침수구역, 침수시간 등) 측량, 침수유발 방재시설 제원 및 사진촬영, 피해(인명, 건축물, 농경지 등) 현황, 주민 설문조사 등 침수원인과 침수흔적 정보를 조사한다. <u>(신설)</u> 3-1-4. 침수흔적도 작성 대상 결정 (생략) 해설 (생략) - 시·도지사는 <u>(신설)</u> 제출받은 초동조사 결과를 본 지침에 따라 검토하고, 필요한 경우 현장 확인 등을 통하여 침수흔적도 작성 대상을 결정하여 기한 내에 행정안전부장관에게 제출 <u>(신설)</u> 하여야 한다.	2-2-1. 재해지도 자문위원회 구성 - 재해지도 작성과 관련하여 지방자치단체의 장은 필요시 재해지도 자문위원회(이하 “자문위원회”라 한다)를 구성·운영할 수 있다. (현행과 같음) 3-1-3. 침수흔적 조사 방법 (현행과 같음) 해설 (현행과 같음) (현행과 같음) ①~② (현행과 같음) ③ 이 경우 도로, 지하차도 등 공공시설물이 침수된 때에는 침수상태(침수위, 침수면적, 침수시간 등)를 현장조사에 반드시 반영하여야 하고, 이를 침수흔적도에 표기하여야 한다. 3-1-4. 침수흔적도 작성 대상 결정 (현행과 같음) 해설 (현행과 같음) - 시·도지사와 시장·군수·구청장은 제출받은 초동조사 결과를 본 지침에 따라 검토하고, 필요한 경우 현장 확인 등을 통하여 침수흔적도 작성 대상을 결정하여 기한 내에 행정안전부장관에게 제출하여야 하고, 침수흔적도 작성을 추진하여야 한다.

현행	개정안
제8장 재검토기한 ■ 행정안전부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 <u>2022년 1월 1일을 기준으로 매 3년</u>이 되는 시점(매 3년째의 <u>12월 31일까지</u>를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제8장 재검토기한 ■ ----- ----- <u>2024년 7월 1일</u>----- <u>6월 30일까지</u>----- ----- ----- -----